

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe VAKANTIEKAMER

A R R E S T

**nr. 235.684 van 6 september 2016
in de zaak A. 219.984/XII-8211.**

In zake : 1. de NV JAN DE NUL
 2. de NV FRANKI CONSTRUCT
 samen vormend de THV FRANKI CONSTRUCT-
 JAN DE NUL
 bijgestaan en vertegenwoordigd door
 advocaten Barteld Schutyser en Tom Villé
 kantoor houdend te 1050 Brussel
 Louizalaan 99
 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL
VERVOER TE BRUSSEL (MIVB)
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Kris Wauters en tevens door
advocaten Véronique Vanden Acker en François Viseur
kantoor houdend te 1000 Brussel
De Meeus square 35
bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkommende partijen :

1. de NV CIT BLATON
2. de NV AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
samen vormend de THV CFE-BLATON
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Charlotte De Wolf en tevens door
advocaat Carlos De Wolf
kantoor houdend te 9680 Maarkedal
Etikhovestraat 6
bij wie woonplaats wordt gekozen

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 9 augustus 2016, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de MIVB van 20 juli 2016 tot gunning van de opdracht “Algemene onderneming voor de bouw van een ondergrondse metrostelplaats” aan de THV CFE-Blaton.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 30 augustus 2016.

Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Tom Villé, die tevens loco advocaat Barteld Schutyser verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaten François Viseur en Kris Wauters, die verschijnen voor de verwerende partij, en advocaten Carlos De Wolf en Charlotte De Wolf, die verschijnen voor de tussenkomende partijen, zijn gehoord.

Auditeur Thomas Maes heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor de uitvoering van werken genaamd “Stelplaats Erasmus - Algemene aanneming voor de bouw van een ondergrondse metrostelplaats”. De gunningswijze is een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking.

De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen op 21 maart 2014 en in het Publicatieblad van de Europese Unie op 26 maart 2014.

De opdracht betreft de sector vervoer en valt dus onder de overheidsopdrachtenregeling inzake de speciale sectoren.

In de aankondiging wordt de opdracht als volgt omschreven:

“1. Huidige opdracht betreft de bouw van een nieuwe metrostelplaats Erasmus, een nieuw industrieel, voornamelijk ondergronds gebouw bestemd voor de exploitatie van een metrostelplaats voor de voertuigen van de MIVB. Ter indicatie bevat de huidige opdracht vooral:

- de vernieling (en na de werken, de terug-in-staat-stelling) van de Simonet-laan tussen de Lennikse Weg en de spoorwegbrug;
- studie en realisatie van een ondergrondse stelplaats die volgende elementen omvat:
 - een zone voor de stalling van 23 voertuigen;
 - een onderhoudszone (atelier) voor 7 voertuigen;
 - 2 transfertzones (2 x 1 voertuig);
 - een was-zone (2 voertuigen);
 - een by-pass spoor;
- een technisch blok dat volgende elementen huisvest: burelen, een informatica-laboratorium, technische lokalen, een (permanent) Operating Control Center - lokaal, een magazijn met losse stukken, 1 of 2 elektrische onderstations;
- een administratief blok dat volgende elementen huisvest: een zone voor de stalling en overzetting van draaistellen, sociale lokalen (refter, ontspanning), een vormingscentrum;
- studie en realisatie van een testspoor van ongeveer 1200 meter net naast de stelplaats, dat een assemblagespoor omvat (ongeveer 210 meter) alsook een spoor voor de werftreinen (toevoer van een deel van de perronwanden in de stations)”.

De opdracht kadert binnen het zogenaamde “Pulsar”-programma van de MIVB om de Brusselse metro te automatiseren en maakt deel uit van dit ruimer geheel aan moderniseringswerken.

3.2. Vijf kandidaten dienen een aanvraag tot deelneming in:

- de tijdelijke handelsvennootschap Besix-Entreprises Jacques Delens (hierna: THV Besix-EJD);
- de tijdelijke handelsvennootschap CEI De Meyer-Valens-Enterprises Louis De Waele;
- de tijdelijke handelsvennootschap CFE-Blaton (hierna: THV CFE-Blaton);
- de tijdelijke handelsvennootschap Denys-DEMOCO;
- de tijdelijke handelsvennootschap Franki Construct-Jan De Nul (hierna: THV Franki Construct-Jan De Nul).

Met een beslissing van 26 juni 2014 werden de vijf kandidaten alle geselecteerd. Zij ontvangen het bestek en worden uitgenodigd om een eerste offerte in te dienen.

3.3. Het bestek bepaalt dat de opdracht in drie fasen zal verlopen:

“Fase 1 van deze opdracht heeft betrekking op de realisatie van het deel burgerlijke bouwkunde van de stelplaats, de functie ‘stalling’ van de stelplaats, alsook de gedeeltelijke uitrusting van de onderhoudswerkplaats.

Inbegrepen zijn de technische uitrustingen en installaties die niet voorkomen in fase 2 ‘uitrusting van de werkplaats’ noch in fase 3 ‘testspoor’. In dat opzicht omvat deze fase hoofdzakelijk:

- De afbraak van de Simonetlaan tussen de Lennikse Baan en de spoorwegbrug;
- De studie en de realisatie van een voornamelijk ondergrondse stelplaats omvattende:
 - een stallingszone (‘RE’);
 - een technisch blok waarin het volgende zich bevindt: burelen, een computerlabo, technische lokalen, een local Operating Control Center (OCC), een magazijn met losse onderdelen, twee elektrische onderstations;
 - een administratief blok (bovengronds) (‘BA’) waarin het volgende zich bevindt: een zone voor opslag en overslag van

- draaistellen, sociale lokalen (refter, ontspanning), een opleidingscentrum;
- een onderhoudszone (werkplaats of onderhoudswerkplaats - ‘AM’), omvattende alle volgende technische uitrustingen en installaties:
 - hefstand V53;
 - lift 10 ton;
 - hoge perrons V54 (kuil);
 - 1 rolbrug verbonden met deze kuil;
 - 1 vaste loopbrug verbonden met deze kuil;
 - 1 hefplatform verbonden met deze kuil;
 - leggen van de vereiste sporen (sporen V54 en V53), alsook van de sporen en spoortoestellen voor de aansluiting op de transferpositie;
 - laagspanning;
 - HVAC;
 - stootblok op spoor V54
 - perslucht.

Fase 2 van deze opdracht heeft betrekking op de levering en de installatie van de andere onderhoudsuitrustingen, met name:

- het resterende deel van de hoge perrons;
- 1 rolbrug;
- 1 stootblok;
- het resterende deel van de loopbruggen op het dak;
- de wasstand;
- de hogedrukreiniger;
- de centrale stofzuigereenheid;
- de rolbrug van het administratief gebouw;
- het resterende deel van de te leggen sporen
- het resterende deel van de hefplatformen.

Fase 3 van deze opdracht omvat voornamelijk de studie en de realisatie van een testspoor (bovengronds) van ongeveer 1200 m grenzend aan de stelplaats en beschikkend over een assemblagespoor (ongeveer 210 m) en een werktreinspoor (vervoer van een deel van de perronlevels in de stations)”.

Het bestek voorziet in het volgende verloop van de onderhandelingsprocedure: eerst dienen de geselecteerde inschrijvers een eerste offerte (“First Offer” of “FO”) in, waarna:

“Aan het einde van de analyse van de First Offer en van eventuele onderhandelingen en/of van verduidelijkingen zal de aanbestedende overheid een voorlopige rangschikking van de offertes opstellen. Hij zal maximum 3 inschrijvers weerhouden die desgevallend verzocht zullen worden te onderhandelen en vervolgens een BAFO [‘Best And Final Offer’] in te dienen.

Aan het einde van de analyse van de BAFO zal de aanbestedende overheid een eindrangschikking van de offertes opstellen op basis van een volledige toepassing van de gunningscriteria”.

Over de inhoud van en de verhouding tussen de eerste offertes en de BAFO's bepaalt het bestek:

“Ongeacht de bepalingen van het KB van 16 juli 2012 moet de offerte, om geldig te zijn, alle documenten omvatten die vermeld staan in bijlage K. De inschrijver zal erop toezien dat het maximumaantal pagina's, vermeld in deze bijlage, niet overschreden wordt.

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat het offertedossier, in te dienen voor de First Offer, verschillend is van het offertedossier dat later ingediend moet worden voor de BAFO. Naar aanleiding van de First Offer, zal de aanbieder uitsluitend de documenten indienen die aangeduid zijn in de kolom 'First Offer' (Bijlage K). Naar aanleiding van de BAFO-offerte, zal de aanbieder de reeds in First Offer ingediende documenten opnieuw indienen, alsook de documenten aangeduid in de kolom 'BAFO' (Bijlage K)”.

Het bestek bepaalt in artikel 2.10 de volgende vier gunningscriteria, elk met meerdere sub(sub)criteria:

1. Totale prijs van de offerte (450 punten);
 1. Investeringskosten (400 punten);
 2. De kostprijs van de energiebalans (50 punten);
2. Voorstel uitvoeringsplanning & werfinstallatieplan voor fase 1 - naleving van en inzicht in de fasering van fase 1 (100 punten);
 1. Een werfinstallatieplan (30 punten);
 2. Een uitvoeringsplanning (40 punten);
 3. Fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen (30 punten);
3. Technische dossiers (400 punten);
 1. Technische fiches (300 punten);
 1. Ruwbouw (70 punten);
 2. Afwerkingen (20 punten);
 3. Speciale technieken metro (100 punten);
 4. Speciale technieken gebouw (110 punten);
 2. Methodologie (100 punten);

4. Duidelijkheid van de offerte (50 punten);
 1. Structuur en presentatie (25 punten);
 2. Volledigheid (25 punten).

Voorts bepaalt het bestek het volgende over de planning en de fasering van de opdracht:

“Elke fase van deze opdracht heeft zijn eigen uitvoeringstermijnen, zijn eigen tussenmijlpalen, zijn eigen voorlopige en definitieve oplevering en zijn eigen waarborgtermijn.

Voor de details van de planning en de mijlpalen van huidige opdracht, wordt verwezen naar Bundel III.2, § 4 van de technische bepalingen”.

3.4. De vijf geselecteerde inschrijvers dienen alle een eerste offerte in op 2 maart 2015. Er wordt een rangschikking van deze eerste offertes opgesteld en de drie best gerangschikte inschrijvers worden op 20 mei 2015 toegelaten tot verdere onderhandelingen. Het gaat met name om:

- de THV CFE-Blaton;
- de THV Franki Construct-Jan De Nul (de verzoekende partijen);
- de THV Besix-EJD.

3.5. In de loop van mei en juni 2015 worden een aantal vergaderingen met deze drie inschrijvers georganiseerd.

Op 15 juni 2015 stuurt de verwerende partij een bericht aan de drie inschrijvers:

“Om uw planning en de organisatie van uw site, zo nodig, te kunnen aanpassen, vindt u hieronder belangrijke informatie.

Bij de voorbereiding van de planning is het belangrijk dat de sporen van het achterstation Erasmus zo laat mogelijk betrokken worden. Het wegnemen ervan veroorzaakt namelijk een onaanvaardbare vermindering van de bedrijfsomstandigheden van het eindstation Erasmus. Gelieve dus met de hieronder beschreven perioden rekening te houden.

1. Behoudsperiode van de sporen in het achterstation: zo lang mogelijk.

Uw interventie is mogelijk in deze zone, maar u mag het omgrenzingsprofiel niet beïnvloeden. Geen enkele vermindering van de

exploitatie is toegestaan.

2. Periode zonder twee ineengeschoven spoorverbindingen, maar u mag niet dichterbij dan 50 meter (= veiligheidsafstand) van het einde van het perron komen: zo kort mogelijke periode. In deze periode worden de twee ineengeschoven spoorverbindingen gedemonteerd en wordt de dalende helling in de stelplaats gebouwd. Aanzienlijke vermindering van de exploitatie.
3. Werkperiode in de nabijheid van de perrons (sporenaanleg) (tussen het einde van het perron en het einde van de veiligheidsafstand van 50m): zeer kort, weekendwerk, één perron per keer. Zeer grote vermindering van de exploitatie (onbruikbaar perron)''.

Met een bericht van 19 juni 2015 worden de drie inschrijvers uitgenodigd om een BAFO in te dienen. Bij deze uitnodiging is een terechtwijzend bericht "AR02-TWB02" gevoegd, met een nieuwe bijlage K die de documenten opsomt die naar aanleiding van de BAFO bij de offertes moeten worden gevoegd.

3.6. Op 18 september 2015 dienen de drie overblijvende inschrijvers hun BAFO in.

3.7. Met een aangetekend schrijven van 4 december 2015 wordt iedere inschrijver individueel uitgenodigd om zijn BAFO voor te stellen op 14, 15 dan wel 16 december 2015.

3.8. Op 18 december 2015 contacteert de verwerende partij de drie inschrijvers met opmerkingen en vragen in verband met de analyse van de BAFO's.

3.9. Vervolgens worden de BAFO's onderzocht. Op 20 juli 2016 neemt de verwerende partij de thans bestreden gunningsbeslissing, die overheen 55 bladzijden gemotiveerd is en zo het gunningsverslag meteen in zich draagt.

In de gunningsbeslissing wordt eerst de beoordeling van de eerste offertes van de oorspronkelijke vijf inschrijvers weergegeven, vervolgens wordt overgegaan tot de beoordeling van de BAFO's van de drie overblijvende inschrijvers. Na toetsing van de BAFO's aan de gunningscriteria komt de

‡AGJQKDEAH-BCGCHCT‡

verwerende partij tot de volgende eindrangschikking van de BAFO's:

“K.- Rangschikking na BAFO

De rangschikking, na evaluatie van de BAFO en de aanvullingen van informatie geleverd door de inschrijvers in de loop van de procedure, is de volgende:

Inschrijver	BESIX – EJD	CFE – BLATON	FRANKI – JAN DE NUL
Totaalprijs van de offerte op 450 punten	440	450	441
<i>Investeringskosten op 400 punten</i>	391	400	400
<i>Kost van de energiebalans op 50 punten</i>	49	50	41
Planning op 100 punten	54	81	60
<i>Werfinstallatie op 30 punten</i>	18	18	18
<i>Uitvoering op 40 punten</i>	24	36	24
<i>Fasering op 30 punten</i>	12	27	18
Technische dossiers op 400 punten	271	253	248
<i>Ruwbouw op 70 punten</i>	56	53	52
<i>Afwerkingen op 20 punten</i>	16	15	12
<i>Speciale technieken metro op 100 punten</i>	89	67	60
<i>Speciale technieken gebouwen op 110 punten</i>	55	65	49
<i>Methodologie op 100 punten</i>	55	53	75
Duidelijkheid van de offerte op 50 punten	45	39	39
<i>Structuur en presentatie op 25 punten</i>	24	20	19
<i>Volledigheid op 25 punten</i>	21	19	20
Totaal op 100 punten	810	823	788

De verwerende partij beslist vervolgens om de opdracht te gunnen aan de THV CFE-Blaton voor een bedrag van 77.980.404,86 euro, btw niet inbegrepen.

Dit is de bestreden beslissing.

3.10. Met een aangetekende brief en een e-mail van 25 juli 2016 geeft de verwerende partij kennis van de gunningsbeslissing aan de verzoekende partijen.

IV. Tussenkost

4. De NV CIT Blaton en de NV Aannemingsmaatschappij CFE, die samen de THV CFE-BLATON vormen, hebben een verzoekschrift tot tussenkost ingediend. Zij zijn de begunstigen van de bestreden beslissing en hebben er dan ook belang bij dat de vordering wordt afgewezen. Dienvolgens moet hun verzoek tot tussenkost worden ingewilligd.

V. Vertrouwelijkheid van de stukken

5. De stukken waarvan door alle partijen de vertrouwelijke behandeling wordt gevraagd zijn afzonderlijk neergelegd, de vertrouwelijkheid ervan wordt telkens uitdrukkelijk aangegeven en vermeld in de inventaris en de motieven voor die vraag worden weergegeven in de nota en in de respectievelijke verzoekschriften. In de huidige stand van het geding lijken er geen redenen voorhanden om de vertrouwelijkheid te lichten.

VI. Voorwaarden van de vordering tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid

6. Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten wordt de vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

In dat kader dient enkel te worden onderzocht of minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen verantwoorden.

VII. Ernst van de middelen

A. Eerste middel

Standpunt van de partijen

7.1. De verzoekende partijen voeren in het eerste middel de schending aan van “de punten 2.10.2 en bijlage K van het Bestek, in samenhang met het beginsel ‘patere legem quam ipse fecisti’; het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers, [...] artikel 5 van de Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 [...] en het daaruit afgeleid transparantiebeginsel; de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen [...]; de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht”.

De verzoekende partijen delen het eerste middel op in vier middelonderdelen, waarin zij telkens de beoordeling van de offertes aan de hand van een welbepaald (sub)gunningscriterium bekritisieren.

7.1.1. In het eerste middelonderdeel bekritisieren de verzoekende partijen de beoordeling van de offertes aan de hand van het subcriterium “uitvoeringsplanning”.

Zij wijzen erop dat hoewel de verwerende partij had aangekondigd bij de beoordeling van dit subcriterium twee sub-subcriteria te hanteren (algemene kwaliteit van de planning op 20 punten en totale duur van het werk, ook op 20 punten), bij de uiteindelijke beoordeling de puntentoekenning voor die twee sub-subcriteria niet afzonderlijk wordt gemotiveerd en verduidelijkt. De manier van puntentoekenning voor dit voornamelijk mathematische gunningscriterium is niet transparant. De toegekende scores zijn niet te begrijpen en er bestaan onverklaarbare verschillen tussen de beoordeling van de eerste

offerte en van de BAFO.

De THV CFE-Blaton bood noch de snelste uitvoeringstermijn, noch de sterkste garantie (want niet het hoogste aantal machines), maar kreeg wel de hoogste punten. Te verwachten viel dat deze inschrijver een substantieel lagere score zou behalen. Elke correlatie tussen de uitvoeringstermijn en de puntentoekenning ontbreekt en elke inschrijver werd blijkbaar volledig anders beoordeeld. Dit blijkt ook uit het verschil in beoordeling tussen de eerste offertes en de BAFO's.

De motivering in de bestreden beslissing verantwoordt niet het substantiële puntennadeel van de verzoekende partijen. De verwerende partij beperkt zich tot een vage twijfel over het beperkt aantal machines voor de funderingswerken, terwijl de verzoekende partijen op dat punt op 17 december 2015 in een presentatie omstandig hebben geantwoord op een vraag om verduidelijking van de verwerende partij. In de bestreden beslissing wordt aan die verantwoording geen aandacht besteed. De puntenaftrek is bijgevolg ongemotiveerd en onredelijk. Het volstaat niet om op basis van het aantal gehanteerde machines, los van elke andere overweging inzake werkmethodes, werkploegen, enzovoort op een simplistische manier tot het besluit te komen dat de voorgestelde uitvoeringstermijn niet realistisch zou zijn. De verzoekende partijen verwijzen in hun BAFO overigens naar twee recente werven en het naleven van de uitvoeringstermijn vormt een resultaatsverbintenis waarop boeteclausules van toepassing zijn. Ten slotte was er geen minimum aantal machines voorgeschreven in het bestek.

Voorts blijkt nergens uit de beoordeling een analyse van de consistentie, detail en leesbaarheid van de planning, zoals nochtans aangekondigd door de verwerende partij.

Dit alles heeft volgens de verzoekende partijen tot gevolg dat hun score minimaal 36/40 had moeten zijn en deze van de THV CFE-Blaton

maximaal 24/40 had mogen zijn. Dit herleidt het puntenverschil tussen de offertes tot 11 punten (verzoekende partijen: $788+12=800$ punten, THV CFE-Blaton: $823-12=811$ punten).

7.1.2. In het tweede middelonderdeel bekritisieren de verzoekende partijen de beoordeling van de offertes aan de hand van het subcriterium “fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen”.

Zij doen gelden dat de verwerende partij aan hetzelfde gunningscriterium doorheen de onderhandelingsprocedure een andere betekenis heeft gegeven. Waar de verkorting van de tussentijdse mijlpalen zoals aangekondigd in het bestek de hoogste score kreeg bij de beoordeling van de eerste offertes, wordt de focus van de verwerende partij bij de beoordeling van de BAFO's beperkt tot een aantal specifieke tussentijdse mijlpalen met betrekking tot het opstelspoor en de werken aan de Simonetlaan. Het bestek legt een 30-tal tussenmijlpalen op, de beoordeling van al die mijlpalen lijkt niet te zijn gebeurd, aldus de verzoekende partijen. Er blijkt niet waarom de behandeling van twee specifieke mijlpalen een groot scoreverschil zou verantwoorden.

Aangezien de verzoekende partijen de uitvoeringstermijn het meeste verkorten, verkorten zij ook de tussenmijlpalen het meeste. Bovendien kent de verwerende partij zelf een meerwaarde toe aan het feit dat de verzoekende partijen de werken aan de opstelsporen laten aanvatten. De verzoekende partijen mochten dus een hoge puntenscore verwachten, wat niet het geval is.

Indien een gunningscriterium doorheen de onderhandelingsprocedure op dezelfde manier zou worden gehanteerd, dan zouden kwalitatieve correcties de beoordeling licht kunnen corrigeren, doch nooit totaal ondergraven (de verzoekende partijen gaan van 25/30 naar 18/30) of opblazen (de THV CFE-Blaton gaat van 10/30 naar 27/30). De gehanteerde beoordelingswijze is onbegrijpelijk en niet-transparant.

Door een positieve beoordeling te geven aan het openstellen van de Simonetlaan in de BAFO van de THV CFE-Blaton miskent de verwerende partij het bestek: dit is geen tussenmijlpaal. Bovendien hebben de verzoekende partijen een inkorting van tien maanden ten opzichte van de basisplanning voorgesteld, waarvoor zij niet worden beloond.

Bovendien heeft de verwerende partij het bestek geschonden door na het indienen van de BAFO's op 17 december 2015 te melden dat één van de tussenmijlpalen wordt gewijzigd, met name deze met betrekking tot de werken aan de zone achter de halte Erasmus. De inpassing van deze tussenmijlpaal wordt door deze wijziging een harde deadline of een bestekseis, zodoende kan deze geen onderscheidend karakter meer hebben tussen de BAFO's. Het is dan ook ongerechtvaardigd om een belangrijk deel van de beoordeling van de BAFO's op het vlak van fasering en uitvoering hieraan op te hangen.

Dit alles heeft volgens de verzoekende partijen tot gevolg dat zij een hogere score van minimaal 27/30 hadden moeten krijgen, terwijl de offerte van de THV CFE-Blaton maximaal 18/30 had mogen krijgen. Dit doet het puntenverschil tussen de offertes omslaan tot 7 punten in het voordeel van de verzoekende partijen (verzoekende partijen: $800+9=809$ punten, THV CFE-Blaton: $811-9=802$ punten).

7.1.3. In het derde middelonderdeel bekritisieren de verzoekende partijen de beoordeling van de offertes aan de hand van het gunningscriterium “technische dossiers”.

De verzoekende partijen nemen in dit middelonderdeel de beoordeling van de BAFO's aan de hand van vier (sub)subcriteria van dit gunningscriterium op de korrel.

7.1.3.1. In de eerste plaats bekritisieren de verzoekende partijen de beoordeling van het sub-subcriterium “ruwbouw” op de volgende punten:

- de verzoekende partijen krijgen een min-score wat betreft de vernageling, dit strookt niet met de feiten. In de presentatie van 17 december 2015 hebben de verzoekende partijen daaromtrent hun fasering en werkmethodek uiteengezet. Aan die uiteenzetting wordt geen enkele aandacht besteed in de bestreden beslissing;
- voor het onderdeel “barettten” krijgen de verzoekende partijen een opmerking omdat ze in een simplistische meetmethode zonder de tussenkomst van een landmeter zouden voorzien. Ook dit strookt niet met de feiten. Uit de BAFO blijkt letterlijk dat de verzoekende partijen voorzien in de interventie van hun eigen landmeters en in het gebruik van inclinometers. In de presentatie van 17 december 2015 hebben de verzoekende partijen dit nog verduidelijkt en uiteengezet dat ze met een hydraulische grijper werken met een tolerantie van 0,5 % wat zelfs strenger is dan de door het bestek voorgeschreven 1 %, voorts hebben ze bevestigd dat er een fulltime landmeter aanwezig zal zijn. Het is dan ook onredelijk om hier een minwaarde toe te passen;
- ook voor het onderdeel “verankeringen” strookt de beoordeling niet met de feiten, de verwerende partij stelt dat gedetailleerde berekeningen van de verankeringen zouden ontbreken in de BAFO van de verzoekende partijen, de verzoekende partijen hebben deze betrokken berekeningen echter wel degelijk bij hun BAFO gevoegd in een bijlage 9 met als titel “Ankerberekeningen”;
- voor het onderdeel “betonnen leidingen en gresleidingen” krijgen de verzoekende partijen een minwaarde omdat situatieplannen ontbreken, ook die plannen waren wel degelijk bij de BAFO gevoegd.

7.1.3.2. Ten tweede bekritisieren de verzoekende partijen het sub-subcriterium “speciale technieken metro” op de volgende punten:

- voor de technische fiches inzake de spooruitrusting/uitrusting rails werd de eerste offerte van de verzoekende partijen als beste beoordeeld, de BAFO wordt dan weer als louter “voldoende” beoordeeld; de bestreden beslissing verantwoordt niet waarom een inschrijver met eenzelfde voorstel de ene keer een hoge score haalt en de andere keer een lagere score;

- wat betreft de hefstand kregen de verzoekende partijen een zeer ontoereikende score; de stelling van de verwerende partij dat er geen enkele technische fiche of beschrijving werd meegedeeld strookt echter niet met de feiten: onderdeel 3.3.6 van de BAFO van de verzoekende partijen bevat een “nota hefstand” met zes technische bijlagen, waaronder de technische fiche.

7.1.3.3. Ten derde bekritisieren de verzoekende partijen de beoordeling van het sub-subcriterium “speciale technieken gebouw”. Dit criterium betreft de beoordeling van diverse technische fiches. De verschillen tussen de BAFO’s bedragen nooit meer dan één gradatie (bijvoorbeeld “eerder ontoereikend” versus “voldoen niet”) in het nadeel van de verzoekende partijen, toch is er een voor de verzoekende partijen nadelig puntenverschil van 16 punten. Dat grote puntenverschil is niet te wijten aan hoge scores voor bepaalde fiches nu de THV CFE-Blaton slechts één keer “onderscheidend” scoort. Evenmin maakt de bestreden beslissing melding van een graad van belangrijkheid tussen de verschillende fiches. De gunningsbeslissing rechtvaardigt het grote puntenverschil niet. Voorts heeft de verwerende partij de beoordelingslijn bij de beoordeling van de eerste offertes niet hernomen bij de beoordeling van de BAFO’s, deze wijziging benadeelt de verzoekende partijen. Het betreft een volkomen ontransparante beoordelingswijze.

7.1.3.4. Ten vierde en ten laatste bekritisieren de verzoekende partijen de beoordeling van het subcriterium “methodologie”. De verwerende partij verantwoordt niet waarom de verzoekende partijen, die zich vier keer onderscheiden en vier keer goed voldoen aan de verwachtingen, slechts 75 punten krijgen en geen hogere score. Op andere (sub)gunningscriteria krijgen andere inschrijvers met een zich onderscheidende offerte een veel hogere score. De verwerende partij hanteert duidelijk een andere maatstaf, in het nadeel van de verzoekende partijen.

7.1.4. In het vierde middelonderdeel bekritisieren de verzoekende partijen de beoordeling van de offertes aan de hand van het subcriterium “structuur

en presentatie van de offerte”. Zij krijgen een onverklaarbaar lage score (19/25) voor dit criterium. De verwerende partij geeft willekeurig punten, gesteund op één negatieve opmerking over het feit dat bepaalde documenten een opsomming bevatten en geen doorlopende tekst. Het is onterecht en disproportioneel dat op een offerte van duizenden bladzijden dit feit wordt gesanctioneerd met een aftrek van 24 % van de te verdienen punten.

Er is geen verantwoording voor het feit waarom de offerte van de THV CFE-Blaton, die wordt beoordeeld als duidelijkheid missend, één punt meer krijgt (20/25). De verwerende partij somt daarbij gebreken op die zwaarwegender zijn dan deze in de offerte van de verzoekende partijen. Voorts verantwoordt de verwerende partij niet de evolutie in score tussen de eerste offerte van de verzoekende partijen (25/25) en de BAFO (19/25).

7.1.5. De verzoekende partijen besluiten hun eerste middel met de stelling dat de bestreden beslissing niet goed en coherent gemotiveerd is en geen afdoende verantwoording biedt voor de toegekende punten. Een scoretoekenning op basis van het eerste middel leidt tot een aanzienlijk hogere score voor de verzoekende partijen (842 punten) en tot een lagere score voor de THV CFE-Blaton (802 punten) en dus tot een klassementswijziging. De verzoekende partijen kennen zichzelf een eerste plaats toe en stellen dat zij de begunstigden van de opdracht hadden moeten zijn.

Minstens kan de verwerende partij aan de verzoekende partijen het belang bij het eerste middel niet ontzeggen op basis van de onduidelijke, onzorgvuldige en niet-transparante beoordeling in de gunningsbeslissing.

7.2.1. In haar nota doet de verwerende partij in een algemeen verweer in de eerste plaats onder meer gelden:

“Algemeen moet worden opgemerkt dat uit de formele motiveringsplicht niet voortvloeit dat een aanbestedende overheid zou moeten motiveren waarom zij bij de beoordeling van de BAFO een lager aantal punten toekent ten aanzien

van een gunningscriterium als bij de beoordeling van de FO. De formele motiveringsplicht vereist enkel dat duidelijk is voor de inschrijvers waarom zij een bepaalde score heeft gekregen bij de beoordeling van een offerte of BAFO ten aanzien van een gunningscriterium. De aanbestedende overheid moet echter niets zeggen over het verschil tussen FO en BAFO.

Daarnaast lijkt noch het beginsel van de gelijke behandeling, noch de patere legem-plicht er zich in huidige casus tegen te verzetten dat verwerende partij een andere benadering hanteerde bij de beoordeling van de FO en bij de beoordeling van de BAFO. Verwerende partij heeft na de beoordeling van de FO geen beoordelingen, scores of methodologieën bekend gemaakt, aan geen enkele inschrijver. Aldus is er bij de inschrijvers geen, en dus ook niet bij verzoekende partijen, een bepaald vertrouwen gewekt. Daarbij komt dat een wijziging van een benadering in beginsel geen wijziging van een gunningscriterium inhoudt.

Tevens moet worden opgemerkt dat het toegekend krijgen van een welbepaalde score voor de FO geen recht doet ontstaan op een hogere of gelijkwaardige score voor de BAFO. Zo is het mogelijk dat een inschrijver wiens FO de hoogste score krijgt, de verduidelijkingen gegeven door de aanbestedende overheid bij de onderhandelingen, niet verwerkt in zijn uiteindelijke BAFO. Tevens is het mogelijk dat de inschrijver wiens FO de hoogste score krijgt wel de informatie verstrekt tijdens de onderhandelingen verwerkt maar niet zo vergaand als een andere inschrijver dat doet. In beide gevallen is het verantwoord dat de inschrijver met de hoogst scorende FO een lagere score krijgt voor zijn BAFO.

Zoals reeds gesteld mag een aanbestedende overheid bij het beoordelen van een offerte geen abstractie maken van de andere offertes. De puntentoekenning moet net de verschillen tussen de diverse offertes (bv. BAFO's) vertalen. Net omdat het beoordelen van de offertes een vergelijking van de offertes inhoudt, is het mogelijk dat een inschrijver de hoogste score krijgt voor zijn FO en voor zijn BAFO de laagste score. Als deze inschrijver bij het opstellen van zijn BAFO minder rekening heeft gehouden met de onderhandelingen dan een andere inschrijver, is het logisch dat deze een lagere score verkrijgt. Anders oordelen zou trouwens de gehele onderhandelingsprocedure ondergraven. Indien de inschrijver wiens FO de hoogste score krijgt zogenaamd recht zou hebben op de hoogste score voor zijn BAFO, dan zouden onderhandeling overbodig zijn en zou zelfs het indienen van een BAFO overbodig zijn. Een dergelijke stelling, zoals verzoekende partijen lijken in te nemen, gaat geheel in tegen de natuur van de onderhandelingsprocedure.

In dat kader moet tevens worden opgemerkt dat uit het feitelijk gedeelte blijkt dat de vereisten van verwerende partij in het raam van de neerlegging van de FO en haar vereisten in het raam van de neerlegging van de BAFO niet overeenstemden. In die zin is het logisch dat zelfs als een inschrijver tweemaal dezelfde offerte zou hebben ingediend, deze inschrijver niet noodzakelijkerwijze dezelfde score diende te krijgen”.

7.2.2. Vervolgens voert de verwerende partij een specifiek verweer op de ernst van elk van de vier middelonderdelen.

‡AGJQKDEAH-BCGCHCT‡

7.2.2.1. Wat het eerste onderdeel betreft betoogt de verwerende partij dat de verzoekende partijen uit het oog verliezen dat het subgunningscriterium “uitvoeringsplanning” meer omvat dan enkel het inkorten van de uitvoeringstermijn. Ook de kwaliteit van de uitvoeringsplanning moet worden beoordeeld.

De verwerende partij bevestigt uitdrukkelijk dat zij noch bij de beoordeling van de eerste offertes, noch van de BAFO's ten aanzien van het subgunningscriterium “uitvoeringsplanning” het maximaal te behalen punten van 40 heeft onderverdeeld in 20 - 20. Dit blijkt nergens uit het bestek noch uit de bestreden beslissing. Immers, indien de verwerende partij deze regel wel had toegepast, had zij twee bijkomende sub-subgunningscriteria gecreëerd. Aldus had zij manifest in strijd met haar bestek gehandeld. Zelfs tijdens een onderhandelingsprocedure mag niet worden geraakt aan de besteksvoorwaarden en mag enkel worden onderhandeld over de offertes.

Het verschil in punten tussen de beoordeling van de BAFO van de verzoekende partijen en deze van de gekozen inschrijver is gelinkt aan de machines voor de uitvoering van de funderingswerken. Het gaat hier om zeer omvangrijke funderingswerken en uit de verschillende BAFO's blijkt dat deze werken een derde tot de helft van de uitvoeringstermijn vormen voor de eerste fase. Het is dan ook evident dat een risico aangaande de termijn of de uitvoering voor deze funderingswerken een zwaardere invloed kan hebben op de puntenscore. De verwerende partij is van oordeel dat de BAFO van de verzoekende partijen een groot risico creëert aangaande de voorgestelde uitvoeringstermijn voor de funderingswerken. Volgens de verwerende partij waarborgt het voorstel om slechts met twee machines de funderingswerken te realiseren, niet dat de voorgestelde termijn kan worden gehaald. De verwerende partij wijst erop dat zij wordt geacht te beslissen in functie van het algemeen belang, hier het verzekeren van een optimaal en veilig vervoer via de metro en bovengronds op de Simonetlaan. In dat licht moet de verwerende partij er kunnen

op vertrouwen dat de uitvoeringstermijnen gehaald worden. Daarom heeft de verwerende partij het gerechtvaardigd geoordeeld om 24 op 40 te geven aan de verzoekende partijen.

De neergeschreven motieven zijn wel degelijk draagkrachtig ten aanzien van de toegekende scores voor de BAFO van de verzoekende partijen. Zij tonen niet aan dat deze scores kennelijk onredelijk zijn in het licht van de opgegeven motieven.

7.2.2.2. Wat het tweede onderdeel betreft betoogt de verwerende partij dat de verzoekende partijen uit het oog verliezen dat het subgunningscriterium “fasering van de uitvoering en van de tussentijdse mijlpalen” meer omvat dan enkel het inkorten van de verschillende fases. Het bijzonder bestek bepaalt uitdrukkelijk en als eerste dat de fasering van de uitvoering moet worden beoordeeld. Bovendien heeft de motivering in de gunningsbeslissing enkel betrekking op dit element, omdat inzake de tussenmijlpalen de BAFO’s vergelijkbaar waren.

De BAFO van de verzoekende partijen scoort lager omdat de kwaliteit van het faseringsvoorstel inzake de uitvoering lager is dan dit van de gekozen inschrijver. De verwerende partij betwist ten stelligste dat het gunningscriterium een andere betekenis zou hebben gekregen tijdens het verloop van de onderhandelingsprocedure. Zij heeft uiteraard gekeken naar het faseringsvoorstel inzake de uitvoering en niet enkel naar welbepaalde mijlpalen. De verwerende partij heeft in de motivering van de scores uitdrukkelijk aangehaald op welke punten de faseringsvoorstellen van de verschillende BAFO’s zich van elkaar onderscheiden. De verzoekende partijen betwisten daarenboven niet dat er effectief een verschil is tussen hun BAFO en de BAFO van de gekozen inschrijver voor wat betreft de fasering met betrekking tot het opstelspoor en de werken aan de Simonetlaan. Aangezien er tussen beide BAFO’s op deze voor de verwerende partij belangrijke aspecten een verschil is, moeten beide BAFO’s ook een verschillende score toegekend krijgen en wordt deze gemotiveerd middels

verwijzing naar deze verschilpunten.

De stelling van de verzoekende partijen dat in de gemotiveerde beslissing niet zou worden aangegeven waarom deze verschilpunten (opstelspoor en Simonetlaan) een dergelijk puntenverschil zouden kunnen verantwoorden, klopt niet, aldus de verwerende partij. De behandeling van deze twee specifieke elementen heeft een grote waarde omdat zij de exploitatie van de metro vrijwaren en omdat zij een positieve impact hebben op de werfcoördinatie voor de mobiliteit in Brussel.

De stelling van de verzoekende partijen dat zij hun algemene uitvoeringstermijn het meeste verkorten waardoor zij zich ook zouden moeten kunnen onderscheiden aangaande het subgunningscriterium met betrekking tot de fasering van de werken, klopt niet. Het verkorten van de uitvoeringstermijn is één van de elementen in het kader van het subgunningscriterium “uitvoeringsplanning”. De verzoekende partijen lijken te beweren dat de logica der dingen vereist dat diegene die de beste uitvoeringsplanning heeft, hetgeen beoordeeld wordt in het kader van het subgunningscriterium “uitvoeringsplanning” tevens de beste score moet krijgen voor het subgunningscriterium “fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen”. Dit kan uiteraard niet. De interpretatie die de verzoekende partijen geven aan deze twee subgunningscriteria is in strijd met het bijzonder bestek.

Waar de verzoekende partijen de positieve beoordeling over het opnieuw openstellen van de Simonetlaan hekelen, verliezen zij uit het oog dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen een afwijkende invulling geven aan een gunningscriterium en het opgeven van motieven ter ondersteuning van de toebedeelde scores. Het weergeven van een gunstig element, eigen aan een welbepaalde offerte vormt uiteraard niet het uitbreiden van een gunningscriterium. De verzoekende partijen stellen nergens dat het positief beoordelingselement “Simonetlaan” de grenzen van het criterium te buiten zou gaan. Het gaat om het weergeven van een gunstig element eigen aan de BAFO van de gekozen

inschrijver.

Ten slotte wat betreft de tussenmijlpaal “begin van de werken betreffende sporen in het achterstation van het station Erasmus” merkt de verwerende partij op dat op 15 juni 2015 (dus nog meer dan drie maanden voor het indienen van de BAFO) werd meegedeeld dat het achterstation zo laat mogelijk moet worden betrokken bij de werkzaamheden. Uiteraard wordt deze mijlpaal niet overbodig na het indienen van de BAFO’s. Hoe groter de marge tussen de afronding van het project van de verwerende partij om het nieuwe eindpunt van het station Erasmus te installeren en het begin van de werf van de gekozen inschrijver voor de stelplaats aan het achterstation Erasmus, hoe minder risico’s de coördinatie van de verschillende projecten van het programma “Pulsar” voor de modernisering van de metro zal inhouden. Het bericht van 17 december 2015 waarnaar de verzoekende partijen verwijzen doet hieraan geen afbreuk aangezien deze niet mee werd genomen bij de evaluatie van de BAFO’s.

7.2.2.3. Wat het derde onderdeel betreft betoogt de verwerende partij in de eerste plaats dat de verzoekende partijen een verkeerd uitgangspunt hanteren bij dit middelonderdeel wanneer zij stellen dat de scores van de gekozen inschrijver en van de overige inschrijver (de THV Besix-EJD) onverklaarbaar hoog zijn. Voor het subgunningscriterium “Technische dossiers” behalen de inschrijvers respectievelijk de volgende punten: de gekozen inschrijver 253 punten, de verzoekende partijen 248 punten en de THV Besix-EJD 271 punten. De verschillen liggen dus niet zo ver uit elkaar als de verzoekende partijen willen doen geloven. Bovendien bekritisieren zij slechts de beoordeling van een handvol elementen, die geen enorme bijkomende verschillen zullen geven.

Wat het sub-subcriterium “ruwbouw” betreft doet de verwerende partij het volgende gelden:

- diepwanden: de verzoekende partijen gaan enkel in op een detail van de motivering, namelijk de interferentie met spijkers. Dit is slechts één voorbeeld van het feit dat de BAFO van de verzoekende partijen minder duidelijk is. Zij tonen

niet aan dat hun BAFO op dat vlak over het algemeen wel duidelijk is. De verzoekende partijen verwijzen voor hun kritiek naar een presentatie die is gegeven op 17 december 2015. Deze presentatie is geen officieel stuk waarop de verwerende partij zich heeft gebaseerd bij de quoterings;

- baretten: de verzoekende partijen leveren geen kritiek op één van de twee elementen in hun BAFO die negatief werden geëvalueerd: het principedetail met betrekking tot de dichting tussen de baretten en de vloerplaat. Het was voor de verwerende partij niet duidelijk of het nazicht van de verticaliteit van de baretten door een landmeter ging gebeuren. Indien de BAFO duidelijk was, had de verwerende partij hierover ook geen vraag moeten stellen. De presentatie op 17 december 2015 waarin de verzoekende partijen dit hebben verduidelijkt is geen officieel stuk waarop de verwerende partij zich heeft gebaseerd bij de quoterings;

- verankeringen: in het kader van dit element vroeg bijlage K van het bestek een nota van 5 bladzijden. De verzoekende partijen hebben een nota van 13 bladzijden neergelegd met bijlagen die in totaal bijna 2.000 bladzijden tellen. Blijkbaar zouden ergens tussen dat grote aantal bladzijden berekeningen verborgen steken. Van een inschrijver kan worden verwacht dat hij enige zorgvuldigheid en gestructureerdheid aan de dag legt wanneer hij een offerte opstelt;

- betonnen leidingen en gresleidingen: de verwerende partij heeft het uitdrukkelijk over situatieplannen die ontbreken, terwijl de verzoekende partijen in hun BAFO enkel verwijzen naar de bestaande besteksplannen. De situatieplannen waarover de verwerende partij het heeft, zijn niet gevoegd bij de BAFO van de verzoekende partijen. Het gaat onder meer om plannen inzake riolering.

Wat het sub-subcriterium “speciale technieken metro” betreft doet de verwerende partij het volgende gelden:

- spooruitrusting/uitrusting rails: het feit dat de verzoekende partijen zelf stellen dat zij zich er tussen de eerste offerte en de BAFO op dit vlak toe hebben beperkt om nota's samen te voegen, spreekt boekdelen. Men heeft zich niet de moeite getroost om de kwaliteit nog te verhogen, wat de andere inschrijvers wel deden;

- hefstand: de motivering in de gunningsbeslissing houdt niet in dat de verzoekende partijen geen fiches of beschrijvingen hebben meegedeeld. De

verwerende partij verwijt de verzoekende partijen dat de meegedeelde fiches of beschrijvingen niet toereikend zijn om de voorgestelde uitrusting te beoordelen.

Wat het sub-subcriterium “speciale technieken bouwen” betreft, alsook wat betreft de kritiek op het gunningscriterium “methodologie”, wijst de verwerende partij erop dat de verzoekende partijen in hun verzoekschrift een eigen beoordeling construeren op grond van de effectieve motieven in de gunningsbeslissing. Daarbij hebben de verzoekende partijen voor de verschillende elementen, die volgens het bestek in aanmerking zouden worden genomen voor dit sub-subgunningscriterium, een eigen quoterings gegeven aan deze elementen zonder dat deze quoterings letterlijk terug te vinden zijn in de gunningsbeslissing. Aldus stellen de verzoekende partijen zich in de plaats van de verwerende partij. Bovendien kloppen deze beoordelingen van de verzoekende partijen niet (altijd) met de letterlijke motivering in de gunningsbeslissing. Aldus steunen de verzoekende partijen hun middel op beweringen, die niet worden gedragen door feiten uit het administratief dossier en meer specifiek de gunningsbeslissing. Een onjuist uitgangspunt kan nooit leiden tot het ernstig karakter van een middel en zeker niet in het raam van een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

7.2.2.4. Wat het vierde onderdeel betreft brengt de verwerende partij in de eerste plaats in herinnering dat de samenstelling van de eerste offerte en de samenstelling van de BAFO, zoals door haar aan de inschrijvers gevraagd, danig verschilden in die zin dat de BAFO's veel volumineuzer waren. In die zin kunnen de verzoekende partijen zich niet beroepen op een gelijke behandeling inzake de toetsing aan het kwestieuze subgunningscriterium. Het gaat immers om twee verschillende situaties en conform het beginsel van de gelijke behandeling moeten die situaties door de overheid ook verschillend behandeld en beoordeeld worden.

De verwerende partij wijst erop dat de beoordeling in de gunningsbeslissing op redelijke wijze de onderlinge verschillen tussen de quoterings draagt. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen laten uitschijnen heeft de kritiek inzake het ontbreken van een doorlopende tekst enkel

betrekking op het deel laagspanning. Inzake de basisnota laagspanning moet men vooral de BAFO van de verzoekende partijen en de BAFO van de THV Besix-EJD vergelijken om de verschillen te begrijpen. De nota van de verzoekende partijen bevat inderdaad geen doorlopende tekst, enkel een opsomming van technische karakteristieken waardoor het geheel moeilijker leesbaar is, terwijl de nota van de THV Besix-EJD veel gestructureerder en leesbaarder is. Voor dit element heeft de gekozen inschrijver geen veel betere score gekregen ten aanzien van de verzoekende partijen.

7.3. De tussenkomende partijen merken op, wat het eerste onderdeel betreft, dat dit feitelijke grondslag mist: uit de omschrijving van het gunningscriterium blijkt dat niet enkel blindelings rekening moet worden gehouden met de verkorting van de uitvoeringstermijn, maar ook met de kwaliteit van de uitvoeringsplanning. Voorts lijkt het beperkt aantal funderingsmachines van de verzoekende partijen een pertinent en relevant gegeven. Dat het risico op een onrealistische planning uitsluitend aan de inschrijver zou toebehoren neemt ten slotte niet weg dat de aanbestedende overheid het recht heeft om bij de beoordeling in de gunningsfase zich hieromtrent een eigen appreciatie te vormen.

Wat het tweede onderdeel betreft wijzen de tussenkomende partijen op de finaliteit van een onderhandelingsprocedure, namelijk het komen tot verbeterde offertes. In die zin is het niet onlogisch, onredelijk of onverklaarbaar dat de scores voor de BAFO's verschillen van de scores voor de eerste offertes. Voorts is het zo dat een aantal gunningscriteria een vergelijkend karakter hebben. Een afwijkende beoordeling van BAFO's en eerste offertes is aldus voor de hand liggend. Voorts werd de schrapping van tussenmijlpaal T1+18 ook aan de verzoekende partijen meegedeeld, die zelf hebben nagelaten om hun uitvoeringstermijn aan te passen.

Het derde middelonderdeel betreft een kritiek op de beoordeling van de offerte van de verzoekende partijen. Aangezien de tussenkomende partijen daarvan geen kennis hebben ingevolge de vertrouwelijkheid, kunnen zij geen

verweer formuleren op dit punt.

Op het vierde onderdeel ten slotte doen de tussenkomende partijen gelden dat er geen sprake is van een kennelijk onredelijke beoordeling.

Beoordeling

8.1. De Raad van State is niet bevoegd om de beoordeling van de offertes door de aanbestedende overheid te herdoen of zijn eigen visie daarop in de plaats te stellen van deze van de overheid. De Raad van State kan enkel een onwettige, een onzorgvuldige of een onredelijke beoordeling sanctioneren.

In het middel ontwikkelen de verzoekende partijen grieven inzake de verschillende beoordeling van de eerste offertes en van de BAFO's. Het lijkt echter in grote mate inherent te zijn aan de gekozen gunningswijze van de onderhandelingsprocedure dat de finale offertes, zoals die aangepast zijn geworden in het proces van de onderhandelingen, in hun onderlinge vergelijking een aanzienlijk hogere of lagere eindscore kunnen behalen dan de provisoire eerste offertes. Dit geldt te dezen des te meer nu, zoals de verwerende partij aanvoert, in het bestek aanzienlijk hogere eisen werden gesteld aan de BAFO's, onder meer wat betreft de bij te voegen documenten.

De wettigheidskritieken louter gegrond op een verschil in beoordeling tussen de begin- en eindoffertes lijken aldus om die reden alleen reeds in beginsel niet als ernstig te moeten worden aangemerkt.

8.2. Het eerste onderdeel betreft de beoordeling van het subgunningscriterium “uitvoeringsplanning”.

Het bestek omschrijft dit subgunningscriterium als volgt:

“(2) Een uitvoeringsplanning (40 punten): Een kwalitatief voorstel van uitvoeringsplanning dat de finale uitvoeringstermijn voorgesteld door

‡AGJQKDEAH-BCGCHCT‡

de aanbestedende overheid herleidt, zal beloond worden, desgevallend tot de maximale score voor dit subcriterium (40 punten);

[...]

Voor de aspecten (2) en (3), zijn het verloop van de werf en de planning onder meer beschreven in de bepaling 3.8 van deze administratieve bepalingen, bundel III.2 § 4 van de technische bepalingen, alook in het plan 350 (technische bijlagen). De inschrijvers kunnen voorstellen doen die afwijken van het voorstel van de aanbestedende overheid”.

De beoordeling van de BAFO's aan dit subcriterium luidt als volgt:

“De offerte van CFE - BLATON voldoet aan de MIVB-vereisten en stelt een uitvoering in 811 dagen voor (datum van voorlopige oplevering van de stelplaats). Uit het dossier blijkt dat het aantal funderingsmachines goed werd bestudeerd om een efficiënte werforganisatie te behouden en de prestaties nodig voor het waarborgen van de uitvoeringstermijn te verzekeren (waaronder 425 dagen funderingswerken met 4 machines).

De offerte van BESIX - EJD leeft de vereisten van de MIVB na met een termijn van 1.095 dagen. Het dossier bevat voldoende details m.b.t. de burgerlijke bouwkunde en er wordt een zeer hoog aantal funderingsmachines voorzien. Toch leidt dat niet tot een duidelijke verbetering van de globale uitvoeringstermijn (waaronder 309 dagen funderingswerken met 6 machines), wat twijfel doet rijzen en een planningsrisico met zich meebrengt.

De offerte van FRANKI - JAN DE NUL respecteert eveneens de vereisten van de MIVB met een aangekondigde termijn van 664 dagen. Volgens de aanbestedende overheid wordt het naleven van de uitvoeringstermijn echter niet gewaarborgd gezien het zeer beperkte aantal machines (328 dagen funderingswerken met slechts 2 machines)”.

In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat uit het bestek blijkt dat het niet om een louter mathematisch criterium gaat in functie van de reductie van de uitvoeringstermijn. Het is dus niet noodzakelijk zo dat de kortste uitvoeringstermijn het meeste punten dient te krijgen, zoals de verzoekende partijen doen gelden.

Wat betreft de grief inzake de in de loop van de onderhandelingsprocedure in een brief aan de inschrijvers eenmaal vermelde sub-subgunningscriteria, kan het op het eerste gezicht de verwerende partij niet ten kwade worden geduid dat zij het hanteren van niet in het bestek vooropgestelde

gunningscriteria niet heeft doorgezet bij haar uiteindelijke beoordeling van de BAFO's van de inschrijvers en daarbij uiteindelijk - terecht - enkel rekening heeft gehouden met het subcriterium zoals opgenomen in het bestek.

Ten slotte lijken de woordelijke motieven in de gunningsbeslissing wel degelijk op het eerste gezicht de puntentoekenning voor dit subcriterium aan de diverse inschrijvers te kunnen dragen. Minstens tonen de verzoekende partijen niet aan dat hier een kennelijke wanverhouding zou bestaan of dat de puntentoekenning op willekeur zou berusten.

Gelet op de uitvoeringstermijnen voorgesteld door de twee overige inschrijvers (811 en 794 dagen) en het beperkt aantal machines dat de verzoekende partijen voorstellen voor de funderingswerken (2 versus 4 dan wel 6 machines), lijkt het ten slotte niet onzorgvuldig of onredelijk dat de verwerende partij twijfels had bij de haalbaarheid van een uitvoeringstermijn van 664 dagen en daardoor de kwaliteit van de uitvoeringsplanning lager inschatte en er minder punten aan toekende.

Het eerste onderdeel is niet ernstig.

8.3. Het tweede onderdeel betreft de beoordeling van het subgunningscriterium “fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen”.

Het bestek omschrijft dit subcriterium als volgt:

“(3) Fasering van de uitvoering en van de tussenmijlpalen (30 punten) : Een kwalitatief voorstel dat de termijnen voor de tussenmijlpalen voorgesteld door de aanbestedende overheid herleidt, zal beloond worden, desgevallend tot de maximale score voor dit subcriterium (40 punten).

Voor de aspecten (2) en (3), zijn het verloop van de werf en de planning onder meer beschreven in de bepaling 3.8 van deze administratieve bepalingen, bundel III.2 § 4 van de technische bepalingen, alsook in het plan 350 (technische bijlagen). De inschrijvers kunnen voorstellen doen die afwijken van het voorstel van de aanbestedende overheid”.

De beoordeling van de BAFO's aan dit subcriterium luidt als volgt:

“Wat dit subcriterium voor gunning betreft, onderscheidt de offerte van CFE - BLATON zich vooral wat betreft de verwachtingen van de MIVB. Deze inschrijver toont aan en illustreert dat hij de fasering van de werken in detail bestudeerd heeft en dat hij de noden van de MIVB op het vlak van de beschikbaarheid van het opstelspoor goed geïntegreerd heeft. Het opstelspoor moet immers zo lang mogelijk exploiteerbaar blijven tijdens het project. De werken in de zone van het opstelspoor (kritiek voor het vrijwaren van de exploitatie) worden immers pas 17 maanden na bevel van aanvang van de werken aangevat. Die benadering wordt gestaafd door een nota die de verbeteringsmaatregelen omvat m.b.t. de beschikbaarheid van de zone (bv. realisatie van een voorlopige helling zonder het gebruik van de bestaande sporen in de zone van het opstelspoor te onderbreken). Bovendien worden er eveneens belangrijke verbeteringen aangebracht op het vlak van het opnieuw openstellen van de Simonetlaan voor het verkeer (7 maanden vroeger dan in de basisplanning). Dat kan bijzonder interessant zijn ten opzichte van de werfcoördinatie-commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de fasering van de werf dient goed te keuren.

De offerte van FRANKI - JAN DE NUL is toereikend. De voorgestelde fasering is eenvoudig en logisch. De voorgestelde fasering zorgt er in het bijzonder voor dat de werken aan het opstelspoor tamelijk laat aangevat kunnen worden (na 13 maanden), waardoor de onbeschikbaarheid van het opstelspoor tot 4 maanden beperkt wordt. Dat vormt een meerwaarde. Het door deze inschrijver voorgelegde document is echter soms te weinig geïllustreerd. Dat bemoeilijkt het begrijpen van de fasering.

De offerte van BESIX - EJD is eerder ontoereikend wat betreft de verwachtingen van de MIVB. De inschrijver slaagt erin aan te tonen dat hij de door de MIVB gewenste fasering tot op een zeker niveau begrijpt. Toch wordt deze offerte gekenmerkt door een vroegtijdige tussenkomst in de zone van het opstelspoor. Dat brengt een belangrijke storing van het metroverkeer tamelijk vroeg in de loop van de uitvoering (na 8 maanden) met zich mee en heeft een zware impact op de exploitatie van lijnen 1 en 5. De offerte stelt overigens een zeer groot aantal uitrustingen m.b.t. het realiseren van de diepwanden en de baretten voor. In de offerte zijn zo te veel gelijktijdige werkzones voorzien”.

Het feit dat de verwerende partij bij de evaluatie van de BAFO's aan de hand van dit gunningscriterium ingevolge de onderhandelingen andere klemtonen heeft gelegd dan bij de evaluatie van de eerste offertes - en daar logischerwijs ook andere scores voor toekent - leidt op zich dan ook niet tot het vaststellen van een onwettigheid.

Voorts blijkt uit het bestek dat het niet om een louter mathematisch criterium gaat in functie van de reductie van de tijd tussen de mijlpalen, maar dat wel degelijk ook een kwalitatief aspect bij de beoordeling van de offertes dient te worden betrokken.

In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen doen gelden vereist het subcriterium zoals omschreven in het bestek op het eerste gezicht niet een punt-per-punt toetsing aan elk van het dertigtal tussenmijlpalen dat wordt opgesomd in bijlage bij het bestek III.2 “Integratie van het project ‘Stelplaats Erasmus’ in het PULSAR-programma”. Deze tussenmijlpalen zijn immers zoals uit deze bijlage blijkt voor bespreking vatbaar en het bestek laat de inschrijvers toe afwijkende voorstellen te doen.

Ook beperkt het gunningscriterium zoals omschreven in het bestek de verwerende partij bij de beoordeling van de fasering van de uitvoering niet tot de tussenmijlpalen. Dat de verwerende partij bij de offerte van de THV CFE-Blaton rekening houdt met het vervroegd openstellen van de Simonetlaan als een positief element inzake de fasering van de opdracht lijkt dan ook niet tegen het gunningscriterium in te druisen.

In de bijlage bij het bestek III.2 “Integratie van het project ‘Stelplaats Erasmus’ in het PULSAR-programma” waarin de mijlpalen worden opgesomd, wordt de door de verzoekende partijen in dit middelonderdeel ingeroepen tussenmijlpaal T1+18 alleszins op het eerste gezicht niet vermeld onder de categorieën “kritieke mijlpalen” of “opgelegde mijlpalen”. Deze mijlpaal T1+18 maakt daarentegen deel uit van de categorie “interface mijlpalen” waaromtrent de betrokken bijlage uitdrukkelijk bepaalt: “De interface[mijlpalen] zullen worden besproken tijdens de gunningsprocedure van deze opdracht”.

Het “bespreekbaar” karakter van de betrokken categorie mijlpalen, in samenlezing met de besteksbepalings die toelaat dat “de inschrijvers [...] voorstellen [kunnen] doen die afwijken van het voorstel van de aanbestedende overheid” lijkt in de concrete omstandigheden van huidige zaak onder meer te kunnen inhouden dat niet op voorhand wordt uitgesloten dat de aanbestedende overheid bepaalde in het aanvankelijk bestek niet als “kritiek” of “opgelegd” aangemerkte tussenmijlpalen in de loop van de onderhandelingen zou loslaten. Minstens wordt dat niet uitdrukkelijk uitgesloten door het bestek.

Er blijkt ten slotte niet prima facie welk belang de verzoekende partijen zouden hebben bij deze grief, nu hun offerte in dat specifieke verband uitdrukkelijk werd beoordeeld als hebbende een meerwaarde.

Het tweede onderdeel is niet ernstig.

8.4. Het vierde middelonderdeel betreft de beoordeling van het subgunningscriterium “structuur en presentatie van de offerte”.

Het bestek omschrijft dit subcriterium als volgt:

“De aanbestedende overheid hecht veel belang aan de duidelijkheid van de offerte. Dientengevolge zal een duidelijke, gestructureerde en volledige offerte beloond worden op de volgende manier:

- Structuur en presentatie van de offerte: 0 tot 25 punten;
- Volledigheid van de offerte: 0 tot 25 punten”.

De beoordeling van de BAFO’s aan dit subcriterium luidt:

“De offerte van BESIX - EJD onderscheidt zich bijzonder sterk voor dit subcriterium. De structuur en de presentatie van de documenten zijn van erg hoge kwaliteit. De inschrijver heeft een duidelijk referentiesysteem geïntegreerd, in de vorm van een tabel.

De offerte van CFE - BLATON is goed gestructureerd maar mist soms wat aan duidelijkheid (met name in de delen ruwbouw en afwerking: voorbeelden: geen inhoudstafel van deel 1.7, geen historiek van de wijzigingen, geen index, geen unieke referentie onderaan de pagina ...).

Wat de offerte van FRANKI - JAN DE NUL betreft, die is een beetje minder goed gestructureerd en helder, met name voor bepaalde documenten betreffende de methodologie voor integratie en voor het deel laagspanning (het is geen doorlopende tekst, maar veeleer een opsomming van verschillende eigenschappen)”.

Waar ook dit middelonderdeel steunt op een verschil tussen de beoordeling van de eerste offertes en de BAFO's, kan ook hier worden verwezen naar wat daaromtrent reeds werd geoordeeld.

In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen doen gelden lijkt er prima facie geen wanverhouding tussen de woordelijke motieven en de toegekende puntenscore aanwezig te zijn, noch lijkt de puntentoekenning op het eerste gezicht op willekeur te berusten.

De motivering dat de offerte van de verzoekende partijen in vergelijking met die van de overige inschrijvers minder goed gestructureerd en minder helder is, wat in het bijzonder tot uiting komt in de documenten met betrekking tot laagspanning, kan de toegekende score rechtvaardigen. Overigens lijkt een score van 19/25 niet dermate disproportioneel dat geen enkele andere normaal zorgvuldige aanbestedende overheid, in dezelfde omstandigheden geplaatst, haar zou toekennen.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis ten aanzien van de BAFO van de THV CFE-Blaton en de score van 20/25. Deze offerte werd immers in het algemeen als “goed gestructureerd maar [...] soms wat aan duidelijkheid [missend]” beoordeeld, wat de meerscore van één enkel punt prima facie kan rechtvaardigen, minstens het toekennen van een dergelijke beperkte meerscore niet onzorgvuldig of onredelijk maakt.

Het vierde onderdeel is niet ernstig.

8.5. Het derde middelonderdeel betreft een technische kritiek op de toesting van de BAFO van de verzoekende partijen aan de hand van diverse
‡AGJQKDEAH-BCGCHCT‡

subcriteria van het gunningscriterium “technische dossiers”.

Uit de adstructie van het middelonderdeel blijkt dat dit in concreto betrekking heeft op onwettigheden die, indien ernstig, volgens de verzoekende partijen zelf zouden moeten resulteren in het toekennen van in totaal 27 punten meer aan de BAFO van de verzoekende partijen.

Het puntenverschil met de offerte van de als eerste gerangschikte inschrijver bedraagt evenwel 35 punten.

Aldus kan dit middelonderdeel, zelfs al mocht het ernstig lijken, niet tot de vaststelling leiden dat de verzoekende partijen een aannemelijke kans maken om alsnog voor toewijzing van de opdracht in aanmerking te komen.

Dienvolgens hebben de verzoekende partijen geen belang bij het derde middelonderdeel.

8.6. Het eerste middel wordt verworpen.

B. Tweede middel

Standpunt van de partijen

9.1. De verzoekende partijen voeren in het tweede middel de schending aan van de artikelen 95, 97, § 4, en 106 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren (hierna: koninklijk besluit van 16 juli 2012), van “het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers, [...] artikel 5 van de Overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 [...] en het daaruit afgeleid transparantiebeginsel; de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 [...]; de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht”.

Zij delen het tweede middel op in twee middelonderdelen waarin zij de verbetering van materiële fouten in hun eigen offerte en in deze van de THV CFE-Blaton betwisten.

9.1.1. In het eerste middelonderdeel bekritiseren de verzoekende partijen de verhoging van hun eigen BAFO-prijs met 338.743,73 euro. Deze correctie zou op materiële fouten betrekking hebben, maar er kan in de bestreden beslissing niet worden nagegaan welke fouten dit zijn, noch hoe deze verbeterd werden. Bovendien heeft de verwerende partij daarbij nagelaten om de werkelijke bedoeling van de verzoekende partijen na te gaan en verduidelijking te vragen. Hoewel dit geen verplichting is, was dit in het licht van huidig dossier toch te verwachten.

9.1.2. In het tweede middelonderdeel bekritiseren de verzoekende partijen het feit dat de bestreden beslissing niet verduidelijkt hoe het aanvullende bedrag dat werd toegevoegd aan de BAFO van de THV CFE-Blaton wordt gerechtvaardigd. De verzoekende partijen kunnen niet nagaan of de verwerende partij op dit punt rechtmatig heeft gehandeld. Zij vermoeden dat de verwerende partij een onregelmatige offerte met een ontbrekende prijs ten onrechte geregulariseerd heeft. Indien de offerte van de THV CFE-Blaton in werkelijkheid substantieel onregelmatig was wegens ontbrekende prijs, is het gelijkheidsbeginsel miskend aangezien dan werd onderhandeld op basis van een niet besteksconforme offerte. Bovendien mag een offerte niet meer worden gewijzigd na afloop van de onderhandelingen.

9.2.1. In haar nota doet de verwerende partij gelden, wat het eerste onderdeel betreft, dat uit de motivering in de gunningsbeslissing voortvloeit dat zij de financiële offertes van de inschrijvers zorgvuldig heeft geanalyseerd. Op zich volstaat dit als motivering om aan te tonen dat de verwerende partij de eenheidsprijzen en de totaalprijs van elke BAFO heeft nagekeken. Vervolgens blijkt uit de motivering dat de verwerende partij correcties heeft aangebracht in de

BAFO's ten opzichte van de initiële bedragen. Zij heeft dit gedaan na de werkelijke bedoeling van de inschrijver te hebben nagegaan. Blijkbaar was deze bedoeling meer dan duidelijk en heeft de verwerende partij terecht geen bijkomende vragen gesteld.

Ten slotte bevat de gunningsbeslissing een tabel van de doorgevoerde correcties. Aldus bevat volgens de verwerende partij het verslag voldoende uitdrukkelijke motieven in het raam van het herstel van de materiële fouten. Trouwens, op zich heeft de vaststelling van een materiële fout geen directe rechtsgevolgen zodat voor dit aspect de formelemotiveringsplicht niet speelt. Voor de volledigheid concretiseert de verwerende partij de correcties die zij heeft doorgevoerd. Dit handelt echter reeds om de motieven van de motieven, die niet moeten worden veruitwendigd: voor post II.2.03.8.2.2 (Panelen in baksteenplaten - optie) -95.895,71 euro en voor post II.4.01 optie (adiabatische koeler) + 434.639,44 euro.

9.2.2. Wat het tweede onderdeel betreft wijst de verwerende partij erop dat het betoog van de verzoekende partijen niet overeenstemt met de werkelijkheid. Het is niet zo dat er voor de BAFO van de gekozen inschrijver sprake was van een leemte. De verwerende partij geeft toe ten onrechte het begrip "leemte" te gebruiken in de gunningsbeslissing. De gekozen inschrijver heeft weldegelijk in haar BAFO een prijs vermeld voor de post "Kanaalwerk - Rechthoekig of vierkant" die voldoet aan het bestek. De verwerende partij heeft geen toepassing gemaakt van artikel 95 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012. Evenmin heeft zij aan de gekozen inschrijver de mogelijkheid geboden om haar BAFO te regulariseren. Aangezien in de BAFO van de gekozen inschrijver geen prijzen ontbreken, is de offerte regelmatig en diende deze niet als substantieel onregelmatig te worden geweerd.

9.3. De tussenkomende partijen voeren enkel een repliek op het tweede onderdeel. Ook zij benadrukken dat dit op een onjuist feitelijk uitgangspunt berust. Er is geen sprake van het corrigeren van een leemte in de zin

van artikel 95 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012, het gaat om een verduidelijking, op vraag van de verwerende partij, van een reeds in de initiële offerte opgegeven prijs. Dit artikel 95 is bovendien niet van toepassing zodat de miskenning daarvan niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing kan leiden. Voorts werd ingevolge de correctie de investeringskost van de offerte van de tussenkomende partijen met 482.602,60 euro verhoogd, zodat de verzoekende partijen geen belang lijken te hebben bij het onderdeel.

Beoordeling

10.1. De verzoekende partijen lijken geen belang te hebben bij het eerste onderdeel van het tweede middel.

Zij maken immers niet aannemelijk hoe deze grief zou kunnen resulteren in de vaststelling dat zij een reële kans maken om de opdracht alsnog zelf in de wacht te slepen.

Zelfs indien zou komen te blijken dat de door de verwerende partij aangebrachte correcties onterecht zouden zijn, volgt hieruit prima facie niet dat de verzoekende partijen de kloof van 35 punten met de als eerste gerangschikte inschrijver zouden overbruggen en de rangschikking in hun voordeel zou wijzigen.

10.2. Het tweede onderdeel van het tweede middel berust op een onjuist feitelijk uitgangspunt.

Dit middelonderdeel berust in zijn kern op de feitelijke veronderstelling dat de verwerende partij de THV CFE-Blaton de kans zou hebben geboden om een onregelmatige BAFO met een ontbrekende prijs - of prijzen - te regulariseren, daarbij al dan niet ten onrechte toepassing makend van artikel 95 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012.

Deze veronderstelling vindt prima facie geen steun in de stukken van het administratief dossier.

Uit de als vertrouwelijk stuk neergelegde BAFO van de gekozen inschrijver blijkt op het eerste gezicht dat daarin geen prijzen ontbreken. Er blijkt in tegendeel een nota bij deze BAFO te zijn gevoegd met als opschrift “2.1.a. Omissions” waarin een mogelijke leemte in het bestek terzake de brandbestendigheid van de rookkanalen wordt opgemerkt die met een meerprijs gepaard gaat. Deze meerprijs werd vervolgens door de verwerende partij in de gunningsbeslissing onder de noemer “leemtes/omissions” in rekening gebracht bij de BAFO van de gekozen inschrijver bij de beoordeling van het subcriterium “investeringskosten”.

Voorts blijkt noch uit de door de verwerende partij als vertrouwelijk stuk neergelegde nota over het financieel nazicht van de BAFO's, noch uit enig ander stuk van het administratief dossier, dat de verwerende partij bij haar onderzoek van de BAFO's daadwerkelijk toepassing zou hebben gemaakt van artikel 95 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012. Evenmin blijkt daaruit prima facie dat de verwerende partij de gekozen inschrijver de kans zou hebben geboden om ontbrekende prijzen alsnog in te vullen.

10.3. Het tweede middel wordt verworpen.

11. Geen van beide middelen zijn ernstig gebleken. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt bijgevolg afgewezen.

BESLISSING

1. Het verzoek van de NV CIT Blaton en de NV Aannemingsmaatschappij CFE, samen vormend de THV CFE-Blaton, tot tussenkomst wordt ingewilligd.

2. De Raad van State verwerpt de vordering.

3. De verzoekende partijen worden verwezen in de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 400 euro, elk voor de helft, en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de verwerende partij.

De tussenkomende partijen worden verwezen in de kosten van de tussenkomst, begroot op 300 euro, elk voor de helft.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van zes september tweeduizend zestien, door de Raad van State, XIIe vakantiekamer, samengesteld uit:

Eric Brewaeys,	kamervoorzitter,
bijgestaan door	
Elisabeth Impens,	griffier.

De griffier

De voorzitter

Elisabeth Impens

Eric Brewaeys